

1502310-21.2020.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... in dubio pro reo.

Nesse sentido:

ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA - POSSIBILIDADE. Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. (TJSP; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1502310-21.2020.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502310-21.2020.8.26.0642

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO MASSOLA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa CARLOS ALBERTO MASSOLA, qualificado(a)(s) às fls. 154/157, como incurso(s) no artigo 157, § 2º, II e V c.c. § 2º-A, I, do Código Penal.

Oferecimento da denúncia às fls. 177/182.

Recebimento da denúncia às fls. 183/184.

Resposta à acusação às fls. 317/321.

Audiência de instrução às fls. 396/397, sendo declarada a extinção da punibilidade inerente ao corréu André Fernandes Franca Silva, em decorrência do seu falecimento (fls. 380/381).

Alegações finais do Ministério Público apresentadas em audiência.

Alegações finais da Defesa às fls. 400/411.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a CARLOS ALBERTO MASSOLA, a prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e V c.c. § 2º-A, I, do Código Penal, posto que, em síntese, no dia 11 de

maio de 2020, por volta das 21h, na Rua Carmem Lúcia de Vieira Ramos, n. 82, Centro, nesta cidade e comarca de Ubatuba, o réu e ANDRÉ FERNANDES FRANÇA DA SILVA, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, bem como mantendo as vítimas em seus poderes, restringindo suas liberdades, subtraíram, para eles, a quantia de R\$ 4.200,00, em espécie; dois aparelhos de telefonia celular e o automóvel Chevrolet/Ônix, placas FPY 7353 de Ubatuba, pertencentes às vítimas Wellington de Moura e Maria Caroline Barbosa da Cruz Rodrigues.

Segundo apurado e relatado em denúncia, "os denunciados se dirigiram à casa das vítimas com o propósito de praticarem o roubo. Ali chegando, pularam o muro do imóvel e ingressaram na residência na posse de armas de fogo. Ato contínuo, um deles subjugou a vítima Wellington no quarto, enquanto o outro subjugou a vítima Maria Caroline e a filha de três anos no outro quarto, ameaçando todos com arma de fogo. Wellington foi levado para o quarto em que a esposa e a filha estavam rendidas. Então, ANDRÉ subtraiu o celular, vasculhou a bolsa de Maria Caroline, amarrrou as mãos das vítimas, restringindo suas liberdades e colocou uma fita sobre a boca deles. Enquanto isso, CARLOS revirou toda a casa e subtraiu alguns pertences e a quantia em dinheiro que estava dentro de uma mochila. Após, os denunciados deixaram as vítimas amarradas, com suas liberdades restritas, empreendendo fuga na posse dos bens subtraídos e também do veículo da família".

A materialidade delitativa encontra-se acostada às fls. 04/06, 102/103 e 149/150 pelos Boletins de Ocorrência, à fl. 98 pelo Auto de Avaliação Indireta, às fls. 122/137 pelo Laudo Pericial, às fls. 166/168 pelo relatório de degravação de imagens, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Com relação à autoria, em adendo aos Autos de Reconhecimento de fls. 09, 101, 138/139, colhe-se do caderno processual o seguinte:

Em juízo, a vítima Wellington disse, em síntese, que estava em sua casa, em um quarto e sua esposa com a filha de 03 (três) anos em outro quarto. Dois indivíduos pularam o muro de sua casa e apareceram na porta do quarto em que estava anunciando o assalto. Pediram o celular e perguntaram se tinha arma em casa e outras pessoas. Um dos assaltantes ficou com o depoente no quarto e o outro pegou os celulares. O acusado apontava revólver na direção da sua cabeça. Após revirarem a casa, pediu ao depoente para amarrar a sua esposa. Disse que sua filha ficou muito assustada e para acalmá-la falaram que era tudo uma brincadeira de ladrão e polícia. O depoente foi amarrado com fita. Pegaram a chave do carro de sua sogra para fuga, mas o carro tinha o dispositivo de "corta combustível". Logo após os assaltantes saírem, soltou-se da amarra gritou na rua por socorro (polícia). O carro foi abandonado após a suspensão do combustível. Afirmou que foram dois indivíduos que entraram em sua residência, e que os dois estavam armados. Reconheceu os assaltantes, pois um deles tinha estudado com ele no colégio (André). Conhecia Carlos Alberto (picanha) também, era chamado antigamente de "bombeta", pois costumava furtar bonés. Confirmou o reconhecimento dos réus na delegacia. Os assaltantes estavam com a parte dos olhos e nariz descoberta. Confirmou que os réus pularam o muro de aproximadamente 03 (três) metros de altura para entrar. As amarras não estavam firmes e foi rápida a soltura. Reconheceu o réu Carlos na delegacia.

A vítima Maria, disse, em síntese, que entraram dois caras armados, pulando o muro. Apontaram a arma ao seu meu marido e anunciaram o assalto. Deram os celulares e perguntaram se tinha arma na casa. Pegaram dinheiro. Declarou que os réus mandaram seu marido amarrá-la. Os réus pegaram o carro de sua mãe e fugiram. Conseguiram se desamarrar e pedir ajuda. Os dois indivíduos estavam armados. Pegaram 03 (três) celulares, a quantia de R\$ 04-05 mil reais, um tablet de sua filha de 03 (três) anos e o carro de sua mãe. Ficaram amarrados por dois minutos. Na hora em que saíram o seu esposo tinha reconhecido André. A declarante disse que reconheceu apenas um deles e o seu marido os dois na delegacia. Na delegacia, dois dias após ao roubo, fez o reconhecimento de André. Com relação ao réu Carlos não se recorda. Não se recorda de fotos para o reconhecimento. Não conhece alguém chamado Jefferson Peixoto.

A testemunha policial Leandro disse, em síntese, que participou da investigação. A vítima reconheceu um dos réus da época da escola. A vítima reconheceu fotos de

“picanha” na Depol. O André teria dito que praticou o roubo junto com o “picanha” de maneira informal.

A testemunha policial Thomaz declarou, em síntese, que a própria vítima reconheceu o réu porque era amigo de infância. O outro foi reconhecido por foto na DEPOL. Os réus se evadiram levando dinheiro, celular e carro das vítimas.

Em juízo, o(a) acusado(a) CARLOS ALBERTO MASSOLA, por sua vez, negou o crime.

Afirmou que foi preso em Caraguatatuba/SP por furto de uma bicicleta. Morava em Caraguatatuba/SP e disse que não morava em Ubatuba/SP. Nega qualquer participação no crime.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é IMPROCEDENTE.

As provas angariadas durante as duas fases da persecução penal não se mostram harmônicas para um édito condenatório, uma vez que apesar da materialidade ser robusta, a autoria foi confirmada em juízo apenas com relação à participação do corréu André (falecido).

Com efeito, o réu Carlos negou a prática do delito em seu interrogatório judicial, afirmando não residir na cidade de Ubatuba/SP e, sim, em Caraguatatuba/SP.

Em análise de seu histórico criminal, verifica-se a ausência de apontamento por prática de crimes de roubo, observando-se, ainda, que o réu teria sido preso, dias após o fato em tela, pela suposta prática de furto na cidade de Caraguatatuba/SP (fls. 386, proc: 1503946-18.2020.8.26.0126).

Ademais, o laudo pericial papiloscópico de fls. 226/232, ainda que parcialmente aproveitável os fragmentos de impressões papilares, conseguiu apurar que alguns fragmentos coincidem com os datilogramas coletados da pessoa de Jefferson Peixoto Gonçalves, terceiro estranho aos autos e desconhecido das vítimas, que responde, inclusive, pela prática de crime de roubo nesta Comarca (Proc: 1501027-89.2022.8.26.0642), aumentando-se as dúvidas sobre a efetiva participação do réu Carlos no cometimento do crime, posto que teria sido praticado por apenas dois indivíduos.

Como se não bastasse, o reconhecimento do réu na fase investigativa, ao que se infere dos autos, foi mediante fotografia (fls. 09 e 101), sendo que a vítima Maria não ratificou em juízo ter realizado o reconhecimento do réu Carlos como um dos participantes do crime, com a segurança necessária, em sede policial, observando-se, ainda, que os assaltantes estavam com o rosto parcialmente encoberto no momento da ação.

Sendo assim, apesar do conjunto probatório não afastar, de maneira indubitável, a participação do réu no crime, do mesmo modo, não se mostra sólido o suficientemente para permitir o decreto condenatório, sendo impositiva a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Nesse sentido:

ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA – POSSIBILIDADE. Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0004497-49.2018.8.26.0609; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/08/2021; Data de Registro: 14/08/2021).

Destarte, em sintonia com os demais elementos angariados no decorrer da persecução penal e conforme os fundamentos apresentados pelo ilustre Defensor, a absolvição de CARLOS ALBERTO MASSOLA é medida de rigor.

Isto posto, considerando que mais nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para ABSOLVER CARLOS ALBERTO MASSOLA com relação à prática do delito capitulado no artigo 157, § 2º, II e V c.c. § 2º-A, I, do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se incontinenti alvará de soltura clausulado.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo.

Se o caso, expeça-se a certidão nos termos do convênio OAB/DPESP, oportunamente.

Diante das informações econômicas contidas nos autos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao(a)(s) réu(ré)(s). Anote-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Ubatuba, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA